

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD DE “BLUBA”

Esta sección establece la Política de Protección de Datos Personales y Privacidad que rige la plataforma de propiedad de BLUBA SpA denominada “BLUBA” (en adelante, la “Plataforma” o “BLUBA”).

1. Cuestiones preliminares

BLUBA es propiedad de BLUBA SpA, sociedad por acciones, Rol Único Tributario N° 78.053.263-7, representada legalmente por Pamela Andrea Neira Guíñez, cuyo domicilio es Providencia 1208, Oficina 207, Comuna de Providencia, Región Metropolitana. BLUBA es una sociedad dedicada al diseño, desarrollo y comercialización de plataformas digitales orientadas al apoyo de procesos educativos y terapéuticos en contextos de atención a la infancia y adolescencia con necesidades especiales o trastornos del neurodesarrollo.

BLUBA está comprometida con el resguardo de la información personal recolectada a través de la Plataforma. En este sentido, nos preocupamos de dar estricto cumplimiento a la [Ley N° 19.628 sobre protección de datos personales](#) (en adelante, la “Ley 19.628”), sus posteriores modificaciones y las demás normas legales y reglamentarias aplicables en la República de Chile.

Para ello, BLUBA informa a usted la presente Política de Protección de Datos Personales y Privacidad, la que describe el uso de la información recolectada en la Plataforma. Con ello pretendemos brindar un acceso claro, comprensible e inequívoco acerca de qué datos recopilamos, qué hacemos con ellos y cuáles son sus derechos.

2. Aceptación de la presente Política de Protección de Datos Personales y Privacidad

Al suscribirse como usuario de BLUBA, le será requerido aceptar expresamente esta Política de Protección de Datos Personales y Privacidad, la cual será plenamente vinculante a partir de dicho momento. La aceptación de esta Política autoriza a BLUBA a tratar los datos personales suyos y los que Usted ingrese a la Plataforma de la forma que se indica en este instrumento.

Se entenderá por “*datos personales*” aquéllos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.

Asimismo, se entenderán por “*datos personales sensibles*” los que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

De igual manera, se entenderá por “*titular de los datos*” la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal, y por “*tratamiento de datos*” a cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma.

De igual modo, se entenderá por “*responsable del tratamiento*” a la persona natural o jurídica, a quien compete las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos de carácter personal, y por “*encargado del tratamiento*” el personal del responsable de la base de datos al que se le encomienda la gestión y custodia del registro o banco de datos, tratándose de tratamientos de datos realizados con medios propios o la labor de ser contraparte institucional en aquellos casos que se contrate a un tercero como prestador de servicios asociados al tratamiento de datos personales.

3. Principios que rigen el tratamiento de los datos personales

En el tratamiento de los datos personales, BLUBA se regirá por los siguientes principios, de acuerdo con lo indicado en la Ley 19.628:

3.1. Principio de licitud y lealtad: El tratamiento a que se refiere la presente política es una actividad regulada que debe sujetarse a las normas y derechos contemplados en la Constitución Política de la República y lo que establece la Ley N° 19.628, y sus posteriores modificaciones, por lo que los datos sólo serán tratados de manera lícita y leal.

3.2. Principio de finalidad: Los datos personales serán recolectados con fines específicos, explícitos y lícitos, y su tratamiento estará limitado al cumplimiento de dichos fines; por ende, no se tratan los datos personales con fines distintos a los informados al momento de la recolección, salvo las excepciones legales.

BLUBA conservará los datos personales sólo por el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad, o aquéllos que las leyes establezcan.

3.3. Principio de proporcionalidad: Los datos personales que se traten se limitarán estrictamente a aquéllos que resulten necesarios, adecuados y pertinentes en relación con los fines del tratamiento.

3.4. Principio de calidad: Los datos personales que se traten deben ser exactos, completos, actuales y pertinentes en relación con su proveniencia y los fines del tratamiento.

3.5. Principio de responsabilidad: BLUBA, en la medida que realiza operaciones de tratamiento de datos personales, es legalmente responsable del cumplimiento de los principios contenidos en esta política, y de las obligaciones y deberes de conformidad a la ley.

3.6. Principio de seguridad: En el tratamiento de los datos personales, BLUBA garantiza estándares adecuados de seguridad, protegiéndolos contra el tratamiento no autorizado o ilícito, y contra su pérdida, filtración, daño accidental o destrucción. Las medidas de seguridad serán las apropiadas y acordes con el tratamiento que se vaya a efectuar y con la naturaleza de los datos.

3.7. Principio de transparencia e información: BLUBA entregará al respectivo titular toda la información que sea necesaria para el ejercicio de los derechos que establece la Ley 19.628, incluyendo aquella sobre esta política, así como las prácticas de BLUBA en materia de tratamiento de los datos personales, las que, en cualquier caso, se encontrarán permanentemente accesibles y a disposición de cualquier interesado de manera precisa, clara, inequívoca y gratuita. BLUBA adoptará las medidas adecuadas y oportunas para facilitar al respectivo titular el acceso a toda la información necesaria.

3.8. Principio de confidencialidad: BLUBA guardará secreto o confidencialidad acerca de los datos personales que conozca con ocasión del tratamiento, estableciendo los controles y medidas adecuadas para preservar el secreto o confidencialidad. Este deber subsistirá aún después de concluida la relación con el titular.

4. ¿Qué datos personales se tratan en la Plataforma y cuál es la base de licitud en cada caso?

BLUBA trata los datos personales de los titulares que se indican a continuación:

4.1. Usuarios personas naturales de BLUBA: Al momento que BLUBA crea la cuenta de cada Usuario que sea persona natural, solicitará y almacenará los siguientes datos personales: nombres, apellidos, correo electrónico, profesión y especialidad, número de cédula de identidad, domicilio y número de teléfono. En este caso, la base de licitud del tratamiento de dichos datos personales es el consentimiento que presta cada Usuario al momento de crear su cuenta y aceptar los Términos y Condiciones y la presente Política de Privacidad, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 19.628.

4.2. Pacientes de los usuarios de BLUBA: Como parte de los servicios que presta la Plataforma, los Usuarios podrán incorporar documentos o información que puede contener datos personales de los pacientes que atienda. Respecto de estos, BLUBA creará un registro que sólo contendrá los siguientes datos personales de los pacientes: número de cédula de identidad, prestación(es) realizada(s), hoja de vida y previsión (Isapre o FONASA). Asimismo, se registrará el lugar, día y hora de la(s) prestación(es) realizada(s). **En este sentido, Usted en cuanto Usuario, declara que estará utilizando dichos datos personales en virtud de lo contemplado en el [Artículo 3 de la Ley Nº 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud](#), que contempla la habilitación legal y responsabilidad para el prestador de acciones de salud de llevar**

registros o bases de datos de los pacientes. En consecuencia, el responsable del tratamiento de dichos datos personales será siempre Usted como Usuario, quien deberá en todo momento cumplir con los estándares normativos en esta materia, siendo BLUBA, en cuanto proveedor de la Plataforma, sólo un mandatario, de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 8 de la Ley 19.628. La base de licitud para el tratamiento de los datos personales de los pacientes de los Usuarios de BLUBA es la ley, en concordancia con lo dispuesto en los Artículos 4 y 10 de la Ley 19.628.

4.2.1 Categorías especiales de datos personales: niños, niñas y adolescentes atendidos por los Usuarios de BLUBA: En caso que los Usuarios de la Plataforma traten datos personales de niños, niñas y adolescentes en el contexto de sus prestaciones de salud, dichos datos se considerarán categorías especiales de datos, dado su carácter especialmente sensible, lo que exige un estándar reforzado de licitud y diligencia. En este caso, el tratamiento de dichos datos personales se regirá por las siguientes reglas:

- La legislación legitima el tratamiento de datos personales en la medida que dicho tratamiento sea necesario, atendiendo al interés superior del titular de los datos y con respeto a su autonomía progresiva.
- Tratándose de datos personales de niños y niñas, se requerirá siempre la autorización previa de sus padres, representantes legales o de quien tenga su cuidado personal, salvo que una ley disponga lo contrario. Esta misma exigencia se aplica al tratamiento de datos personales sensibles de personas hasta los 16 años de edad.
- Por su parte, la nueva legislación, que entra en vigencia el 1° de diciembre de 2026, reconoce al adolescente, a partir de los 16 años, la facultad de consentir directamente en el tratamiento de sus datos personales no sensibles, de acuerdo con las normas de autorización previstas para los adultos.

5. ¿Cómo se recogen los datos en la Plataforma?

BLUBA recopila datos a través de dos mecanismos:

5.1. Mecanismos Automáticos: Son aquellos procesos informáticos realizados para generar registros de las actividades de los Usuarios de la Plataforma, cuyo objeto es establecer patrones de actividad, navegación y audiencia. A través de este medio también se recolecta información relacionada con dispositivos, tales como el sistema operativo, el tipo de navegador o aplicación que usa, entre otros. BLUBA podrá utilizar tanto tecnologías propias como así también de terceros con el objeto de establecer patrones de actividad, navegación y audiencia, que no implican la identificación personal de los Usuarios de BLUBA.

5.2. Mecanismos Manuales: Son requerimientos formales y explícitos de información de los Usuarios de BLUBA que implican la recolección de los datos personales indicados en el numeral 4. A esta categoría también pertenece la información que cada Usuario sube a la Plataforma respecto de sus pacientes.

6. Finalidad del tratamiento de los datos personales recopilados en BLUBA

En aquellos casos en que demos uso a los datos personales recogidos a través de la Plataforma, informamos a Usted que dicho tratamiento se hará única y exclusivamente de acuerdo a los siguientes fines:

6.1. Datos personales de Usuarios personas naturales de BLUBA:

- Prestar los servicios propios de la Plataforma dando ejecución al contrato suscrito entre BLUBA y el Usuario de acuerdo a lo señalado en los Términos y Condiciones y la presente Política de Privacidad.
- Tomar y gestionar requerimientos presentados por los Usuarios, y comunicarnos con Usted en relación a dichos requerimientos.
- Proporcionar funcionalidad, analizar el rendimiento, corregir errores y mejorar la seguridad, usabilidad y efectividad de la Plataforma y los servicios que se prestan a través de ésta.
- Recomendar características y promocionar servicios que puedan ser de su interés, identificar sus preferencias y personalizar su experiencia con los servicios de BLUBA.
- Mantener una estadística agregada del tráfico en la Plataforma a fin de conocer el uso que le dan los Usuarios.
- Generación de nuevos servicios en forma individual por parte de BLUBA o en conjunto con otras personas naturales o jurídicas.
- Prevenir y detectar fraudes y abusos con el fin de proteger la seguridad de los Usuarios, BLUBA y terceros.
- Finalmente, en ciertos casos recopilamos y usamos su información personal para cumplir con la normativa legal aplicable.

6.2. Datos personales de pacientes de Usuarios de BLUBA:

- Prestar los servicios propios de la Plataforma dando ejecución al contrato suscrito entre BLUBA y el Usuario de acuerdo a lo señalado en los Términos y Condiciones y la presente Política de Privacidad.

En este sentido, BLUBA podrá hacer cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar los datos personales más arriba indicados, o utilizarlos en cualquier otra forma en la medida que dichas acciones sean necesarias para cumplir con las finalidades indicadas en el presente punto 6.

Sin perjuicio de lo anterior, BLUBA podrá usar de la forma que estime conveniente, los datos e informaciones que a continuación se enuncian:

- Información recopilada por medio de los Mecanismos Automáticos que no contengan datos personales de los Usuarios de la Plataforma;
- Datos meramente estadísticos anonimizados;
- Datos de los Usuarios y de los pacientes de los Usuarios que hayan sido debidamente disociados, de manera que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona determinada o determinable;
- En general, datos anónimos o anonimizados que no puedan ser considerados como “personales” de conformidad a la legislación nacional.

7. ¿Cuáles son las principales obligaciones de BLUBA en el tratamiento de datos personales?

7.1. Confidencialidad

Aparte de las autorizaciones y excepciones establecidas en este instrumento, BLUBA mantendrá la debida confidencialidad de los datos personales que trata y no los transmitirá a terceros.

En este sentido, BLUBA no transferirá ni permitirá el acceso a los datos personales recolectados en la Plataforma a terceros no relacionados con ésta. No obstante, BLUBA podrá transferir y/o compartir dichos datos con otras personas naturales o jurídicas relacionadas contractualmente con dicha sociedad, siempre que dicho tratamiento se haga con el objeto de cumplir con las finalidades indicadas en el punto 6 anterior, manteniendo BLUBA la responsabilidad por el tratamiento frente a los Usuarios.

Asimismo, en caso que BLUBA venda parte de su negocio o venda y/o transfiera parte de sus activos o esté envuelto en una fusión o venta de cartera, podría transferir los datos personales que trata a tales terceras personas en la medida que éstas den continuidad operativa a los servicios y, adicionalmente, se obliguen a respetar la presente Política de Protección de Datos Personales y Privacidad.

BLUBA excepcionalmente comunicará a terceros la información recopilada en la Plataforma en la medida que dicha información sea requerida por ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija. En tal caso, BLUBA únicamente proveerá aquella información que sea estrictamente necesaria para cumplir con el mandato legal u orden de autoridad competente.

7.2. Respeto del principio de finalidad

En cuanto a los datos personales recolectados, éstos serán utilizados por BLUBA únicamente para cumplir con las finalidades señaladas en punto 6 precedente, salvo las excepciones allí también establecidas.

7.3. Seguridad y diligencia en el almacenamiento y transmisión

La seguridad de los datos personales es importante para BLUBA. Por lo mismo, tratamos los datos personales de modo de garantizar la seguridad adecuada de éstos para impedir el acceso o uso no autorizado a los mismos. En este sentido, BLUBA declara que dispone o dispondrá de medidas de seguridad razonables dentro de los márgenes establecidos como estándar en la industria para el tratamiento de la información confidencial y datos personales a que tenga acceso con motivo de la prestación de los servicios, así como también en su transmisión a través de Internet.

Por otro lado, BLUBA eliminará todos los datos personales cuando estos no fueren necesarios para la finalidad para la cual se entregaron, de acuerdo a lo establecido en el punto 9 de esta política.

Finalmente, BLUBA se obliga a colaborar en la investigación y esclarecimiento de cualquier violación de seguridad en relación con información confidencial o datos personales. En tal supuesto, BLUBA podrá tomar contacto con Usted a fin de solicitarle información que permita esclarecer dicha violación de seguridad.

7.4. Respuesta frente al ejercicio de los derechos de los titulares

El ejercicio de los derechos de los titulares de los datos se ejercerá de la manera que la ley contempla, en condiciones de gratuidad. BLUBA entregará una respuesta frente a cada una de estas solicitudes dentro de los plazos establecidos legalmente.

BLUBA implementará mecanismos y herramientas tecnológicas que permitan que el titular ejerza sus derechos en forma expedita, ágil y eficaz.

8. ¿Cuáles son los derechos de los titulares de datos personales tratados por BLUBA?

Cualquier titular de datos personales que son tratados por BLUBA podrá en todo momento ejercer los derechos otorgados por la [Ley Nº 19.628 sobre protección de datos personales](#) y sus posteriores modificaciones. A modo ejemplar, se podrá:

- Solicitar acceso a la información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito de su almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente.
- Solicitar se rectifiquen o modifiquen sus datos personales cuando ellos sean erróneos, inexactos, equívocos, incompletos o no estén actualizados, si fuere procedente por así acreditarse.
- Solicitar la eliminación, cancelación o bloqueo temporal de los datos entregados cuando así lo desee, en tanto fuere procedente de conformidad a la ley.

- Oponerse a la utilización de sus datos personales con fines de publicidad, investigación de mercado o encuestas de opinión.
- Revocar por escrito la autorización entregada para el tratamiento de sus datos personales en los casos que sea procedente.
- Recurrir a los tribunales ordinarios de justicia o a la autoridad administrativa competente en caso que se hubiese denegado su solicitud o no hubiese obtenido un pronunciamiento al respecto.

Para ejercer sus derechos, Usted podrá dirigirse a BLUBA al contacto que se consigna más abajo.

9. Retención y supresión de datos personales

BLUBA conserva los datos personales tratados en la Plataforma únicamente durante el tiempo que resulte necesario para cumplir con las finalidades para las cuales fueron recopilados, o por el período exigido por las leyes aplicables, según corresponda. Finalizado dicho plazo, los datos serán eliminados de conformidad con las disposiciones vigentes y los estándares de seguridad adecuados.

9.1. Supresión de datos provenientes de fuentes accesibles al público

Se eliminarán los datos personales obtenidos desde fuentes accesibles al público una vez que hayan dejado de ser necesarios en relación con la finalidad para la cual fueron recolectados. Asimismo, estos datos serán actualizados en caso de cambios de autoridades, funciones u otras circunstancias que impidan que sigan cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por la normativa.

10. Contacto

Si Usted tiene alguna duda, reclamo u observación que formular acerca de la forma en que se tratan sus datos, o si desea ejercer los derechos que la Constitución Política y/o la ley sobre protección de datos personales le otorga, por favor diríjase a BLUBA. Nuestros datos de contacto son:

- **Correo Electrónico:** hola@bluba.cl
- **Dirección Postal:** Avenida Providencia 1208, Oficina 207, Comuna de Providencia, Región Metropolitana.

Para el caso del ejercicio de derechos, la solicitud debe cumplir las siguientes formalidades:

- a) Individualización del titular y de su representante legal o mandatario, según corresponda, sin perjuicio de que BLUBA puede exigir que se autentifique la identidad por los medios que parezcan adecuados.

- b) Indicación de un domicilio o una dirección de correo electrónico o de otro medio equivalente para comunicar la respuesta.
- c) Identificación de los datos personales o del tratamiento determinado, respecto de los cuales se ejerce el derecho correspondiente.

En las solicitudes de rectificación, el titular deberá indicar las modificaciones o actualizaciones precisas a realizar y acompañar, en su caso, los antecedentes que las sustenten. Cuando se trate de solicitudes de supresión, el titular deberá indicar la causal invocada y acompañar los antecedentes que la sustenten, si correspondiere. Para las solicitudes de oposición, el titular deberá indicar la causal invocada y deberá fundamentar brevemente su petición, acompañando los antecedentes que estime procedentes. En el caso del derecho de acceso, bastará con la individualización fiable del titular.

11. Vigencia de la presente Política de Protección de Datos Personales y Privacidad

La presente Política de Protección de Datos Personales y Privacidad se encuentra vigente a partir del mes de mayo de 2025.

12. Modificaciones a la Política de Protección de Datos Personales y Privacidad

BLUBA podrá modificar esta Política de Protección de Datos Personales y Privacidad, la cual será vinculante para Usted sólo en el evento de que acepte expresamente dicha modificación. BLUBA informará de dicho cambio en la Plataforma, su sitio web o mediante correo electrónico, según se estime más adecuado.

13. Legislación aplicable

La interpretación y aplicación de esta Política de Protección de Datos Personales y Privacidad se somete a la legislación chilena.

14. Resolución de disputas

Ante cualquier dificultad que se suscite a raíz de esta Política de Protección de Datos Personales y Privacidad respecto de la existencia, validez, exigibilidad, resolución, término, interpretación, aplicación, cumplimiento o suscripción de la misma o por cualquier otra razón relacionada con ella, tanto BLUBA como el Usuario se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la República de Chile que sean competentes.